

新北市政府環境保護局 裁處書		發文日期	中華民國 114 年 9 月 16 日		
		發文字號	新北環稽字第 41-114-090351 號		
受處分人	姓名或名稱	鄭婉芳	性別	女	出生日期
					民國 63 年 8 月 12 日
受處分人	國民身分證 統一編號 或國籍及護 照號碼	H552037184	其他足資辨別之特徵		車號 RQD-3157
受處分人	地址	新北市三峽區岱潯南路 54 巷 9 號 3 樓			
代表人或 管理人	姓名		性別		出生日期
主旨	臺端於中華民國 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許在新北市三峽區岱潯南路 186 號旁，隨地拋棄煙蒂，致污染環境，違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，處新臺幣 3,600 元罰鍰。				
事實	臺端於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，駕駛車號 RQD-3157 號汽車行經新北市三峽區岱潯南路 186 號旁，於該處隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經本局稽查人員拍照採證，並查得系爭車輛駕駛人為臺端，製作稽查紀錄在案。				
理由及 法令依據	一、按廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。」同法第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：三、為第 27 條各款行為之一。」 二、又違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」				

	三、臺端上開行為，違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，事證明確。本局依按行政罰法第 18 條第 1 項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。」審酌臺端違規情節、應受責難程度及所生影響，並認煙蒂係香煙濾嘴，成分為塑膠，內含重金屬、致癌物質等，容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康，污染程度大，爰依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款所定附表 1 項次 13 及新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）之係數說明規定，於不牴觸其係數範圍內認定 $A=3$，計算本案違規情節之罰鍰額度：罰鍰額度 = $A \times$ 罰鍰下限 = $3 \times 1,200 \text{ 元} = 3,600 \text{ 元}$，處臺端新臺幣 3,600 元罰鍰。		
繳款期限	自本裁處書送達之次日起三十日內	繳款地點	依附繳款單所載金融機構或便利商店繳納
注意事項	1. 不服本處分者，得自本處分書送達之次日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關函轉新北市政府提起訴願。 2. 罰鍰逾期不繳納者，即移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。 3. 繳款時請攜帶本處分書及繳款單。		

處分機關：新北市政府環境保護局

局 長